ICS 01.140.20
A 13

中华人民共和国国家标准

GB/T 16704—1996

计算机软件著作权登记文件格式

Document formats for registration of copyright in computer software

1996-12-20发布　　1997-07-01实施

国家技术监督局　发布

目　　次

前言 …… I
1　范围 …… 1
2　引用标准 …… 1
3　纸张规格 …… 1
4　计算机软件著作权登记文件格式的组成 …… 1
5　计算机软件著作权登记文件格式各格式数据元组成 …… 1
附录 A(标准的附录)　《计算机软件著作权登记申请表》格式 …… 7
附录 B(标准的附录)　《计算机软件说明书》格式 …… 10
附录 C(标准的附录)　《软件鉴别材料例外交存申请书》格式 …… 13
附录 D(标准的附录)　《软件源程序封存保管申请表》格式 …… 14

前　言

本标准为第一次制定。

本标准附录 A、附录 B、附录 C 及附录 D 均是标准的附录。

本标准由全国文件格式及数据元标准化技术委员会提出。

本标准由中国软件登记中心归口。

本标准的起草单位：中国标准化与信息分类编码研究所、中国软件登记中心。

本标准主要起草人：房庆、李维、李金兰、张荣静。

中华人民共和国国家标准

计算机软件著作权登记文件格式

GB/T 16704—1996

Document formats for registration of copyright in computer software

1 范围

本标准规定了计算机软件著作权登记文件格式的数据元组成、填写说明及纸张尺寸要求，适用于计算机软件著作权的登记管理。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4754—94 国民经济行业分类与代码

GB/T 11457—1995 软件工程术语

GB/T 13702—92 计算机软件分类与代码

3 纸张规格

纸张尺寸：国际标准 A4 型 210 mm×297 mm。

4 计算机软件著作权登记文件格式的组成

a)《计算机软件著作权登记申请表》格式(见附录 A)；

b)《计算机软件说明书》格式(见附录 B)；

c)《软件鉴别材料例外交存申请书》格式(见附录 C)；

d)《软件源程序封存保管申请表》格式(见附录 D)。

5 计算机软件著作权登记文件格式各格式数据元组成

5.1 《计算机软件著作权登记申请表》格式数据元及说明

5.1.1 软件名称

5.1.1.1 全称

申请著作权登记的软件的全称。

5.1.1.2 简称

对登记软件全称进行简化的名称。

5.1.1.3 分类号

软件登记部门按照 GB/T 13702 和 GB 4754 中的代码确定的分类编号。

5.1.1.4 版本号

申请著作权登记的软件的版本号。

国家技术监督局 1996-12-20 批准　　1997-07-01 实施

5.1.2 软件作品说明

5.1.2.1 软件作品类型

分为原创软件、修改本、合成软件和翻译本，按申请著作权登记软件的类型选择填写。

5.1.2.2 新增部分说明

属于非原创软件时，概括说明据此取得著作权的材料。

5.1.2.3 原软件名称及版本号

非原创软件的原有软件名称及版本号。

5.1.2.4 原登记号

非原创软件的原有软件登记号。

5.1.3 日期、地点、方式

5.1.3.1 开发完成日期

软件开发者将该软件全部固定在某种物质载体上的日期。

5.1.3.2 首次发表日期

著作权人首次将该软件公之于众的日期。

5.1.3.3 首次发表地点

首次发表该软件所在的国家和地区(省、市)的名称。

5.1.3.4 首次发表方式

著作权人首次将软件公之于众的方式。例如产品发布会、交易性的展览展示会或向他人提供复制件等。

5.1.4 软件开发者情况

5.1.4.1 开发形式

分为单独开发、合作开发、委托开发和下达任务开发。

5.1.4.2 开发者

包括开发者的名称(或姓名)、国籍和详细地址。

5.1.5 软件著作权拥有状态

5.1.5.1 拥有状态

分为单独拥有和共同拥有。

5.1.5.2 著作权人

包括著作权人的名称(或姓名)、国籍和详细地址。

5.1.6 申请者情况

5.1.6.1 申请者

分为著作权人和权利继受者。

5.1.6.2 名称(或姓名)

单位全称或个人姓名。

5.1.6.3 证件号

依法办理法人登记的法人单位的营业执照的注册号或证明个人身份的有效证件号。

5.1.6.4 国籍及地址

申请者所在国籍及地址。

5.1.6.5 邮政编码

申请者所在地的邮政编码。

5.1.6.6 联系人姓名

单位指定的联系人的姓名。

5.1.6.7 电话

单位联系人或个人的电话。

5.1.6.8 共同申请者

当软件著作权人为两个以上的单位或个人时，除申请者外的其他申请者的名称(或姓名)，单位应使用全称。

5.1.7 代理者

软件著作权行政管理机关指定代理软件著作权登记的机构。

5.1.7.1 名称

代理机构的名称。

5.1.7.2 详细地址

代理机构的详细地址。

5.1.7.3 邮政编码

代理机构所在地的邮政编码。

5.1.7.4 代理人姓名

代理机构指定承办代理业务的人员的姓名。

5.1.7.5 证件号

代理人的证件号。

5.1.7.6 电话

代理人的联系电话。

5.1.8 申请费缴纳情况

包括交纳申请费数额、交纳方式及收据号。

5.1.9 提交文件清单

按规定应提交的和其他需提交的文件名单。

5.1.10 申请者或代理者签章

由申请者或代理者签字或盖章，影印无效。

5.1.11 登记机构审查意见并签章

软件登记审查部门的审查结论及签章。

5.1.12 管理号(封面)

5.1.12.1 受理号

软件登记部门接收申请文件时确定的受理号。

5.1.12.2 分类号

软件登记部门按照 GB/T 13702 和 GB/T 4754 中的代码确定的分类编号。

5.1.12.3 登记号

软件登记部门批准该软件登记申请后确定的登记号。

5.2 《计算机软件说明书》格式数据元及说明

5.2.1 软件名称

5.2.1.1 全称

申请著作权登记的软件的全称。

5.2.1.2 简称

对登记软件全称进行简化的名称。

5.2.1.3 版本号

申请著作权登记的软件的版本号。

5.2.2 硬件环境

5.2.2.1 开发软件机型及 CPU 型号

开发该软件使用的计算机和 CPU 名称和型号。

5.2.2.2 主要适用机型及 CPU 型号

运行该软件的主要计算机和 CPU 名称和型号。

5.2.2.3 内存要求

运行该软件所需要的最小的内存空间。通常按字节数给出，并应选择相应的计量单位。

5.2.2.4 外存要求

运行该软件所需要的外存储设备种类、型号、名称数量、记录密度及最小外存空间。通常按字节数给出，并应选择相应的计量单位。

5.2.2.5 终端要求

运行该软件所需要的终端名称、型号、分辨率、速度、屏幕特性及显示方式等。

5.2.2.6 其他外设要求

除内存、外存、终端外，运行该软件所需要硬件环境的要求。如网络要求等。

5.2.3 软件环境

5.2.3.1 运行操作系统

运行该软件的操作系统名称及版本号。

5.2.3.2 支撑环境

除操作系统外，支持该软件运行的其他软件名称及版本号，如：汉字环境等。

5.2.3.3 编程语言

编制该软件的程序设计语言的名称及版本号。

5.2.3.4 源程序量

该软件的源程序长度(包括注释语句)。

5.2.3.5 程序存储媒体

该软件存储载体的名称、规格及型号。

5.2.4 适用范围

5.2.4.1 主要适用行业

参照 GB/T 4754 的行业分类，用文字描述该软件在国民经济行业中主要的应用行业。

5.2.4.2 主要用途

该软件在适用行业中的具体应用对象、用途及所提供的服务规范。

5.2.5 零售价格或报价

若有软件零售价格或报价包括相关的硬件或专用芯片请予以注明。

5.2.6 软件特征

简述该软件的创作目的、主要功能与性能及其技术特点；若为修改版时，着重阐述新增部分的主要功能与性能及其技术特点。

5.2.7 管理号(封面)

5.2.7.1 受理号

软件登记部门接收申请文件时确定的受理号。

5.2.7.2 分类号

软件登记部门按照 GB/T 13702 和 GB/T 4754 中的代码确定的分类编号。

5.2.7.3 登记号

软件登记部门批准该软件登记申请后确定的登记号。

5.3 《软件鉴别材料例外交存申请书》格式数据元及说明

5.3.1 软件名称

5.3.1.1 全称

申请著作权登记的软件的全称。

5.3.1.2 简称

对登记软件全称进行简化的名称。

5.3.1.3 版本号

申请著作权登记的软件的版本号。

5.3.2 申请者

5.3.2.1 名称(或姓名)

单位全称或个人姓名。

5.3.2.2 国籍及地址

申请者所在国籍及地址。

5.3.2.3 联系人姓名

单位指定的联系人的姓名。

5.3.3 代理者

5.3.3.1 名称

代理机构的名称。

5.3.3.2 地址

代理机构的详细地址。

5.3.3.3 邮政编码

代理机构所在地的邮政编码。

5.3.3.4 代理人姓名

代理机构指定承办代理业务的人员的姓名。

5.3.3.5 证件号

代理人的有效证件号。

5.3.3.6 电话

代理人的联系电话。

5.3.4 例外交存选项和理由

根据三种例外交存方式选择其中一种。若需要进行覆盖的应注明覆盖页码。并说明例外交存理由。

5.3.5 申请者或代理者签字(盖章)

由申请者或代理者签字或盖章,影印无效。

5.3.6 登记机构审查意见并签章

软件登记审查部门的审查结论及签章。

5.3.7 受理号

软件登记部门接收申请表时确定的受理号。

5.4 《软件源程序封存保管申请表》格式数据元及说明

5.4.1 申请者

5.4.1.1 名称(或姓名)

单位全称或个人姓名。

5.4.1.2 证件号

依法办理法人登记的法人单位的营业执照的注册号或证明个人身份的有效证件号。

5.4.1.3 国籍及地址

申请者所在国籍及地址。

5.4.1.4 邮政编码

申请者所在地的邮政编码。

5.4.1.5 联系人姓名

单位指定的联系人的姓名。

5.4.1.6 电话

单位联系人或个人的电话。

5.4.2 代理者

5.4.2.1 名称

代理机构的名称。

5.4.2.2 地址

代理机构的详细地址。

5.4.2.3 邮政编码

代理机构所在地的邮政编码。

5.4.2.4 代理人姓名

代理机构指定承办代理业务的人员的姓名。

5.4.2.5 证件号

代理人的有效证件号。

5.4.2.6 电话

代理人的联系电话。

5.4.3 软件名称

5.4.3.1 软件名称

申请著作权登记的软件的全称。

5.4.3.2 版本号

申请著作权登记的软件的版本号。

5.4.3.3 登记号

软件登记部门批准该软件登记申请后确定的登记号。

5.4.3.4 登记日期

软件登记部门核发计算机软件著作权登记证书的日期。

5.4.4 封存选项及封存目的

申请者注明源程序封存部分并简要说明封存目的。

5.4.5 保存期间

保存期间应当在该软件的保护期内，截止于该软件首次发表年份之后第 25 年的 12 月 31 日。

5.4.6 保管费缴纳情况

包括交纳保管费数额、交纳方式及收据号。

5.4.7 申请者签字(盖章)

由申请者签字或盖章，影印无效。

5.4.8 登记机构审核意见并签章

软件登记档案部门签署审核意见及签章。

5.4.9 受理号

软件登记部门接收申请表时确定的受理号。

附 录 A
（标准的附录）
《计算机软件著作权登记申请表》格式

受理号_____

分类号_____

登记号_____

计算机软件著作权登记申请表

中国软件登记中心制

注：此页外框线表示纸张外沿，实际尺寸为国际标准 A4 型 210 mm×297 mm。

<table>
<tr><td rowspan="2">①
软件名称</td><td colspan="3">全称</td><td>分类号</td></tr>
<tr><td colspan="3">简称</td><td>版本号</td></tr>
<tr><td rowspan="3">②
软件作品说明</td><td colspan="4">a 软件作品类型：　□原创软件　□修改软件　□合成软件　□翻译本</td></tr>
<tr><td colspan="4">b 新增部分说明</td></tr>
<tr><td colspan="4">c 原软件名称及版本号　　原登记号</td></tr>
<tr><td rowspan="2">③
日期地点方式</td><td colspan="4">a 开发完成日期　年　月　日　　b 首次发表日期　年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="4">c 首次发表地点　　d 首次发表方式</td></tr>
<tr><td rowspan="6">④
软件开发者情况</td><td colspan="4">a 开发形式：　□单独开发　□合作开发　□委托开发　□下达任务开发</td></tr>
<tr><td rowspan="5">b
开
发
者</td><td>名称(姓名)</td><td>国籍</td><td>详细地址</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">⑤
软件著作权拥有状态</td><td colspan="4">a 拥有状态：　□单独拥有　□共同拥有</td></tr>
<tr><td rowspan="5">b
著
作
权
人</td><td>名称(姓名)</td><td>国籍</td><td>详细地址</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

⑥ 申请者情况	申请者：　　□著作权人　　□权利继受者		
	名称(姓名)		证件号
	国籍及地址		邮政编码
	联系人姓名		电话
	共同申请者		
⑦ 代理者	名称		
	详细地址		邮政编码
	代理人姓名	电话	证件号
⑧ 申请费　　元已通过　□银行　□邮局　□直接交纳。收据号为：			

⑨ 提交文件清单：

□申请表	____份每份____页	□代理委托书	____份每份____页
□软件说明书	____份每份____页	□例外交存申请书	____份每份____页
□申请者身份证明	____份每份____页	□非职务开发软件证明	____份每份____页
□程序鉴别材料	____份每份____页	□合同或协议书	____份每份____页
□	____份每份____页	□	____份每份____页
□			
○设计说明书	____份每份____页	○维护手册	____份每份____页
○用户手册	____份每份____页	○操作手册	____份每份____页
○	____份每份____页	○	____份每份____页

⑩申请者或代理者签章 年　月　日	⑪登记机构审查意见并签章 审查员_____ 年　月　日

附 录 B
（标准的附录）
《计算机软件说明书》格式

受理号_____

分类号_____

登记号_____

计算机软件说明书

中国软件登记中心制

注：此表外框线表示纸张外沿，实际尺寸为国际标准 A4 型 210 mm×297 mm。

①软件名称	全称			
	简称		版本号	
②硬件环境	开发软件机型及CPU型号		内存要求	KB(MB)
	主要适用机型及CPU型号		外存要求	KB(MB)
	终端要求			
	其他外设要求			
③软件环境	运行操作系统			
	支撑环境			
	编程语言		源程序量	条
	程序存储媒体			
④适用范围	主要适用行业			
	主要用途			
⑤ 零售价格或报价(人民币)：			(美元)：	

⑥	软件特征	
	备　注	

附 录 C
（标准的附录）
《软件鉴别材料例外交存申请书》格式

受理号_____

软件鉴别材料例外交存申请书

①软件名称	全称		
	简称	版本号	
②申请者	名称(或姓名)		
	国籍及地址		
	联系人姓名		
③代理者	名称		
	详细地址	邮政编码	
	代理人姓名	证件号	
		电话	
④例外交存选项和理由	根据《计算机软件著作权登记办法》第　条和第　条的规定，特申请作下列之一的例外交存： □源程序(文档)的前、中、后各连续的 20 页，其中的机密部分用黑色宽斜线覆盖，但覆盖部分不能超过交存源程序的 30%。 □源程序(文档)的连续的前 10 页，加上源程序(文档)的任何部分的连续的 50 页。 □目标程序的连续的前、中、后各 20 页，加上源程序的任何连续的 20 页。 例外交存理由		
⑤ 申请者或代理者签字(盖章) 年　月　日		⑥ 登记机构审查意见并签章 年　月　日	

注：此表外框线表示纸张外沿，实际尺寸为国际标准 A4 型 210 mm×297 mm。

附 录 D
（标准的附录）
《软件源程序封存保管申请表》格式

受理号_____

软件源程序封存保管申请表

①申请者	名称(或姓名)	证件号	
	国籍及地址	邮政编码	
	联系人姓名	电话	
②代理者	名称		
	详细地址	邮政编码	
	代理人姓名	证件号	
		电话	
③软件名称	软件名称	版本号	
	登记号	登记日期	
④封存选项及目的	根据《计算机软件著作权登记办法》第　　条的规定，特申请封存本登记软件的下述部分： □全部源程序　份　每份　页　□部分源程序　份　每份　页 □　　□ 封存目的是：		
⑤保存期间　自　年　月　日至　年　月　日			
⑥保管费　元已通过　□银行　□邮局　□直接交纳。收据号：			
⑦申请者或代理者签字(盖章) 年　月　日		⑧登记机构审核意见并签章 年　月　日	

注：此表外框线表示纸张外沿，实际尺寸为国际标准 A4 型 210 mm×297 mm。